Article 1218

EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 OCTOBRE 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041431
Relevé le 30/10/2026 dans Chrome (texte copié tel qu'affiché sur la page ; Légifrance bloque l'impression automatisée, mise en page reconstituée).